

1501572-08.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... não seria aplicável a minorante do tráfico privilegiado, já que a grande quantidade de drogas demonstraria sua íntima relação com organização criminosa, além de estar valendo-se do tráfico como seu meio de vida. Sobre o regime prisional, inicialmente, o fechado.

7.) A defesa, por sua vez, em suas alegações finais orais, pediu incidência das atenuantes da confissão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

3ª Vara Cível

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501572-08.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501572-08.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179792/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 18856002 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 1487/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2179792 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

VITORIA DOS SANTOS VIEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Martins Marsiglio

Vistos.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de VITORIA DOS SANTOS VIEIRA. Alegou que a ré, no dia 03 de julho de 2021, às 22 horas, na Avenida Esperança, nº 450 - Vila Esperança - Centro Histórico, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba/SP, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 200 porções da substância "Tetrahidrocannabinol", droga vulgarmente conhecida por "maconha", com peso líquido de 307,4g; 400 porções da substância "Benzoilmetilecgonina", sob a forma de pó,

droga vulgarmente conhecida por "cocaína", com peso líquido de 372,2g ; 500 porções da substância "Benzoilmetilecgonina", sob a forma de pedra, droga vulgarmente conhecida como "crack", com peso líquido de 85,9g; e 50 tubos de lança perfume, com volume líquido de 450ml mililitros; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a denúncia, VITORIA, nas circunstâncias de tempo e espaço supramencionadas, com o claro propósito de comercializar drogas, trazia consigo os entorpecentes acima referidos dentro de um veículo automotor dirigido por Maurino Ananias dos Santos, motorista de aplicativo.

1.2.) Ocorre que os Guardas Municipais Eduardo Rodrigues Viana de Oliveira e Clésio Delfino realizavam fiscalização veicular pelo local dos fatos, momento em que abordaram o carro onde se encontravam o motorista de aplicativo Maurino, e, no banco traseiro, VITORIA e a adolescente Amanda Soares Dionizio. Durante a abordagem, foi localizada em posse de VITORIA uma sacola contendo 200 porções da substância "Tetrahydrocannabinol", droga vulgarmente conhecida por "maconha", com peso líquido de 307,4g; 400 porções da substância "Benzoilmetilecgonina", sob a forma de pó, droga vulgarmente conhecida por "cocaína", com peso líquido de 372,2g; 500 porções da substância "Benzoilmetilecgonina", sob a forma de pedra, droga vulgarmente conhecida como "crack", com peso líquido de 85,9g ; e 50 tubos de lança perfume, com volume líquido de 500 mililitros.

1.3.) Diante dessas circunstâncias, os guardas municipais deram voz de prisão para VITORIA e a conduziram à Delegacia de Polícia, onde, inquirida pela d. Autoridade Policial, confirmou que estava transportando os entorpecentes para uma amiga de nome Camila mediante a contraprestação de R\$ 150,00, esclarecendo, também, que Maurino, motorista de aplicativo, não tinha ciência sobre os entorpecentes, tampouco a adolescente Amanda, que apenas a acompanhava.

1.4.) Assim, estaria incursa no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

2.) Consta dos autos o auto de prisão em flagrante que ensejou a instauração de inquérito policial (fls. 06/75), constituído pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório, pelos autos de exibição e apreensão e pelos laudos de constatação.

2.1.) O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado à fls. 120/122, quando restou comprovado que o material apreendido trava-se de cocaína, maconha e crack.

3.) A denúncia foi liminarmente recebida, a ré foi citada, apresentou defesa prévia, mas houve decisão pela manutenção do recebimento da denúncia à fls. 105/106, 119, 136/137 e 141/143 respectivamente.

4.) Em instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes (vide termos de audiências às fls. 165/170 e registro audiovisual).

5.) A ré confessou a prática delitiva. Narrou que recebeu R\$ 150,00 para realizar o transporte, tendo aceitado, pois estava sem serviço e condições de custear as necessidades de sua família.

6.) O Ministério Público, em suas alegações finais orais, pediu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, pediu aumento pela elevada quantidade e variedade de drogas, além do alto poder viciante do crack. Ainda, impossível fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase; e, na terceira, não seria aplicável a minorante do tráfico privilegiado, já que a grande quantidade de drogas demonstraria sua íntima relação com organização criminosa, além de estar valendo-se do tráfico como seu meio de vida. Sobre o regime prisional, inicialmente, o fechado.

7.) A defesa, por sua vez, em suas alegações finais orais, pediu incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. No mais, destacou que a ré, apesar de ter sido imputado outro crime de tráfico em Barueri, não há condenação, sendo primária. Por fim, diante das atenuantes, aplicação do regime prisional menos gravoso.

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que a ré trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 200 porções da substância "Tetrahydrocannabinol", droga vulgarmente conhecida por "maconha", com peso líquido de 307,4g; 400 porções da substância "Benzoilmetilecgonina", sob a forma de pó, droga vulgarmente conhecida por "cocaína", com peso líquido de 372,2g ; 500 porções da substância "Benzoilmetilecgonina", sob a forma de pedra, droga vulgarmente conhecida como "crack", com peso líquido de 85,9g; e 50 tubos de lança perfume, com volume líquido de 450ml mililitros; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

10) A materialidade do delito restou comprovada pelos elementos colhidos em inquérito policial (fls. 06/75), constituído pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório, pelos autos de exibição e apreensão e pelos laudos de constatação; pelo laudo de exame químico-toxicológico juntado à fls. 120/122, quando restou comprovado que o material apreendido tratava-se de cocaína, maconha e crack; a par da prova oral produzida.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que a ré traficava, até porque confessou a prática delitiva. Vejamos.

12.) Maurino, testemunha comum, narrou que a ré entrou no veículo com sacolas, acompanhada de outra mulher. Durante a abordagem policial, foram encontrados entorpecentes. Não as conhecia, tratava-se de "chamada pelo aplicativo".

13.) Eduardo, guarda municipal, testemunha comum, narrou que estava em "ponto de bloqueio", perto de uma "comunidade", quando recebeu notícia de entrada de drogas no município. Abordou os passageiros e o condutor, motorista de aplicativo. Havia duas mulheres na condição de passageiras. Havia forte odor de entorpecentes. A ré confessou que estava ganhando R\$ 150,00 para transportar as drogas para um conjunto habitacional, local conhecido pelo tráfico de drogas. Havia 400 porções de cocaína, 200 porções de maconha, 500 de crack, 50 frascos de lança-perfume. Assim, apresentou a ré à autoridade policial. Clécio, guarda municipal, testemunha comum, na mesma toada, narrou o ocorrido.

13.1.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o

exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

13.2.) O depoimento em questão decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

14.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

14.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. Eram mais de 1000 porções de drogas, o que, por si só, já afasta a alegação de porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para abastecer o comércio ilegal de drogas da região inteira.

15.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois, trata-se de ré que certamente tem relação com organização criminosa pela confiança depositada, de transportar valiosa carga de enorme quantidade de drogas; além de ter sido presa por crime similar pouco tempo atrás e que o tráfico era seu meio de vida, já que se valia deste crime para sustentar sua família.

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR VITORIA DOS SANTOS VIEIRA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

17.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser elevada ante a grande quantidade de drogas apreendida, pelo que nenhum entendo devido aumento de 02 anos e 06 meses à pena base.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de ré tecnicamente primária.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, não há elementos suficientes para aferição, sendo o fato de não ter comprovado ocupação lícita já utilizado para afastar a minorante do tráfico privilegiado, não sendo aqui valorado por isto, sob pena de bis in idem.

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

18.) Agravantes e atenuantes: a menoridade relativa e a confissão espontânea ensejam diminuição da pena em 1/5, sendo fixada em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo e são desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

22.) Apelar em liberdade: não tem direito, pois, tendo respondido presa o réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevivendo condenação, deve permanecer nessa condição. Nesse sentido: RT 500/318 e 531/295, RTJ 88/69 e 127/947.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA